

Nr. 89 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 1. Juni 1939

R 43 II/124a, Bl. 35–36

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Volksdeutsche Mittelstelle¹.

1. Vermerk:

Es liegen vor:

– 1.

die Bitte des Stellvertreters des Führers vom 28. Februar 1939 (Rk. 6207 B, grün eingez[eichne]t)², in einem Rundschreiben die Obersten Reichsbehörden davon in Kenntnis zu setzen, daß der Führer angeordnet habe, die Volksdeutsche Mittelstelle im Rahmen ihrer Zuständigkeit wie eine Oberste Reichsbehörde zu beteiligen, besonders bei der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen, und sie zu allen Verhandlungen, vor allem auch mit Ausländern und ausländischen Stellen, hinzu[zu]ziehen (siehe dazu Vermerk vom 13. März d. J.³);

– 2.

die im Auftrage des Stellvertreters des Führers ausgesprochene Bitte des Leiters der Volksdeutschen Mittelstelle (Eingang Rk. 8884 B, beil[iegend])⁴, dem Führer einen „Erlaß“ dahin vorzulegen, daß die Volksdeutsche Mittelstelle im Rahmen ihrer Zuständigkeit den Charakter einer Obersten Reichsbehörde erhalte und daher zu allen Verhandlungen, besonders auch mit Vertretern fremder Staaten, wie eine Oberste Reichsbehörde einzuladen sei;

– 3.

die Bitte des Leiters der Volksdeutschen Mittelstelle (Eingang Rk. 164 B g, Photokopie beil.), bei den weiteren Arbeiten an dem Entwurf eines Gesetzes über die Eheschließung Deutscher mit Ausländern beteiligt zu werden⁵.

Der vom Stellvertreter des Führers vorgeschlagene Wortlaut des Rundschreibens und der vom Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle im Auftrag des Stellvertreters des Führers vorgeschlagene Wortlaut

¹ Zur Vorgeschichte, dem von SS-OGruf. W. Lorenz als Leiter der VoMi im Okt. 1938 angestoßenen Projekt eines „Reichskommissariats für Volkstumsfragen“, s. ARH V, Nr. 214.

² R 43 II/124a, Bl. 30 f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13323.

³ Kritzinger hatte dort bemerkt, die Herausgabe des vom StdF gewünschten RdSchr. komme einer Durchbrechung des bisher von ihm selbst stets festgehaltenen Grundsatzes gleich, „daß er die einzige Stelle ist, die bei der Gesetzgebung des Reichs die Stellungnahme der Partei und ihrer Gliederungen zum Ausdruck zu bringen hat (s. das Rundschreiben vom 13. Februar 1937 [ARH IV, Nr. 33]), da neben ihn die Volksdeutsche Mittelstelle, die bisher ja lediglich eine Parteistelle ist, treten würde. Bevor die Angelegenheit beim Führer zum Vortrag gebracht wird, dürfte es sich daher empfehlen, den Stellvertreter des Führers auf diesen Punkt hinzuweisen. Im übrigen würde dadurch, daß der Volksdeutschen Mittelstelle als einer Parteistelle praktisch die Stellung einer Obersten Reichsbehörde eingeräumt wird, unsere an sich schon nicht einfache Organisation weiter kompliziert werden.“ R 43 II/124a, Bl. 32.

⁴ Schreiben Lorenz' vom 31. 3. 1939, am selben Tag noch RMRk Lammers persönlich übergeben; ebd. Bl. 34.

⁵ Lorenz an Lammers, 25. 4. 1939; ebd. Bl. 37 f. Der Antrag bezog sich auf Überlegungen, auch die Eheschließung mit Volksdeutschen generell genehmigungspflichtig zu machen. „In Anbetracht der außerordentlichen Wichtigkeit des in Rede stehenden Gesetzentwurfes für unsere rund 20 Millionen Volksgenossen fremder Staatsangehörigkeit“ bat Lorenz um Beteiligung bei der endgült. Fassung des Gesetzes, indem er argumentierte: „Ein Verbot oder eine Einschränkung der Heiratsmöglichkeit zwischen Reichsdeutschen und Volksdeutschen wäre einer der denkbar schwersten Schläge, die den außerhalb der Reichsgrenzen ansässigen Teil unseres Volkes überhaupt treffen kann.“ Allgemein zum GesEntw. vgl. Dok. Nrr. 3, 20, 122.

des „Erlasses“ decken sich nicht. Da ferner nach der Mitteilung des Stellvertreters des Führers vom 28. Februar eine Anordnung des Führers vorliegt, wird es einer Entscheidung des Führers über die weitere Behandlung bedürfen.

In sachlicher Hinsicht bestehen dagegen, daß der Volksdeutschen Mittelstelle der Charakter einer Obersten Reichsbehörde beigelegt oder daß sie wie eine Oberste Reichsbehörde behandelt wird, Bedenken:

– a)

Wird die Volksdeutsche Mittelstelle „Oberste Reichsbehörde“, so verliert sie damit die Möglichkeit, weiter „illegal“ tätig zu sein. Der Führer hat daher auch früher *nicht* gewünscht, daß die Volksdeutsche Mittelstelle eine staatliche Einrichtung wird (Vermerk des Herrn Reichsministers vom 8. Oktober 1938 zu Rk. 20318 B⁶, gelb eingez.).

– b)

Wenn nur angeordnet wird, daß die Volksdeutsche Mittelstelle – ohne eine Oberste Reichsbehörde zu werden – bei der Gesetzgebung und bei Verhandlungen mit dem Ausland „wie eine Oberste Reichsbehörde“ zu beteiligen ist, entstehen notwendig Zweifel über ihre Stellung zum Stellvertreter des Führers. Sie ist eine Stelle in dessen Stab, hat also als Parteistelle nach den bisher geltenden allgemeinen Grundsätzen, auf deren Einhaltung der Stellvertreter des Führers selbst besonders Wert gelegt hat, *kein* selbständiges Recht der Stellungnahme gegenüber den Ministerien. Ihr ein solches Recht einzuräumen, würde die einheitliche Stellungnahme der NSDAP, die sowohl im Interesse der Partei wie der Ressorts liegt⁷, erheblich gefährden.

Es wäre daher zu erwägen, ob nicht die Beteiligung der Volksdeutschen Mittelstelle bei der Gesetzgebung usw. so aufgezogen werden könnte, daß der Stellvertreter des Führers in Angelegenheiten, die in den Aufgabenkreis der Mittelstelle fallen, *intern* die Stelle mit seiner Vertretung betraut, das Votum aber als „Stellungnahme des Stellvertreters des Führers“ abgegeben wird. Damit würde zugleich die Schwierigkeit vermieden werden, den Ressorts gegenüber den Aufgabenkreis der Volksdeutschen Mittelstelle zweifelsfrei abzugrenzen. Daß sich darüber Zweifel ergeben können, zeigt sich schon jetzt bei dem Entwurf des Gesetzes über die Eheschließung Deutscher mit Ausländern, wo neben der A[uslands]O[rganisation] und dem Stellvertreter des Führers, die bisher an dem Entwurf mitgearbeitet haben, die Volksdeutsche Mittelstelle um Beteiligung bittet.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt⁸.

Kr[itzinger]

⁶ ARH V, Anhang FV 502*

⁷ Vgl. auch ARH V, Nrr. 62 Anm. 5, 81.

⁸ Lammers nahm von dem Vm. am 8. 6. 1939 Kenntnis und verfügte Wiedervorlage. Am 14. 7. wurde sein Adjutant Maj. Deckert von Lorenz telefon. gebeten, der Eingabe betr. VoMi „zunächst keinen Fortgang zu geben, vielmehr die Angelegenheit bis zum Herbst zurückzustellen, da er den augenblicklichen Zeitpunkt für die Bearbeitung nicht für günstig halte“. Mit Kriegsbeginn und der Ernennung Himmlers zum RKF (Dok. Nr. 165) wurde das Projekt ohnehin obsolet und in der Rkei am 10. 2. 1940 endgültig z. d. A. verfügt. R 43 II/124a, Bl. 39 f.

Zitierhinweis

Nr. 89 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 1. Juni 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d089>